



PUTUSAN
Nomor 4521 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JOAN MARIA LOUISE MANTIRI, bertempat tinggal di Kombes Pol M. Duryat, Nomor 09, RT 002, RW 008, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hariyanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hariyanto & Partners, beralamat di Jalan Tidar 28.II, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024; Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ny. LIE MEI LING, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Nomor 106, Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Utara, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Syahrul Borman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sar & Rekan, beralamat di Intiland Tower Suite, Level 3, Jalan Panglima Sudirman, Kaveling 101-103, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2025; Termohon Kasasi;

D a n:

1. **BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA**, yang diwakili oleh Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya, Jawa Timur, Hendra Andy Satya Gurning, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Jenderal S. Parman, Nomor 58 A, Waru Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Megawati, Kepala Seksi Harta Peninggalan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4521 K/Pdt/2025



Wilayah I, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kementerian Hukum dan HAM RI, beralamat di Jalan Jenderal S. Parman, Nomor 58, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, kemudian kuasa tersebut disubstitusikan kepada Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., C.M.A., C.S.S.L., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 54, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024, lalu kemudian disubstitusikan kepada Bangkit Sormin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 54-56, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024;

2. **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, yang diwakili oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, berkedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Erna Purnawati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya, Lantai I, Jalan Taman Surya 1, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2025;
3. **BADAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**, yang diwakili oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Budi Hartanto, S.Si.T., M.H., berkedudukan di Jalan Krembangan Barat, Nomor 57, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endro Catur Utomo, A.Ptnh., M.Eng., Kepala Seksi Pengendalian dan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4521 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Jalan Krembangan Barat, Nomor 57, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya, memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Relas Panggilan kepada Termohon Eksekusi pada hari dan tanggal Rabu, 7 Agustus 2024, atas objek sengketa dalam hal ini tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kombes Pol M. Duryat, Nomor 09, RT 002, RW 008, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, ditangguhkan pelaksanaannya sambil menunggu putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan membatalkan dan/atau menangguhkan Penetapan Eksekusi Nomor 56/EKS/2024/PN Sby *juncto* Nomor 1025/Pdt.G/2022/PN Sby *juncto* Nomor 363/Pdt/2023/PT Sby *juncto* Nomor 936 K/Pdt/2024;
4. Menyatakan obyek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kombes Pol M. Duryat, Nomor 09, RT 002, RW 008, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya adalah aset/milik Yayasan YMCA/IMKA atau orang yang berhak mengajukan kepemilikan terhadap asset tersebut;
5. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4521 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Dan apabila Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan, Turut Terlawan II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan:

1. Gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) oleh Pelawan;
2. Mengandung *error in persona*;
3. Objek gugatan Pelawan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Terlawan II:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat terhadap Turut Terlawan IV salah pihak (*error in persona*);

Eksepsi Turut Terlawan III;

1. Gugatan Pelawan kabur (*obscuur libel*);
2. Turut Terlawan III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan;
3. Pelawan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);
4. Gugatan Pelawan salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 878/Pdt.Bth/2024/PN Sby, tanggal 25 Februari 2025 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 263/Pdt/2025/PT SBY, tanggal 23 April 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 April 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4521 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Secara Elektronik (E-Court) Nomor 72/Akta.Pdt.Kasasi/2025/PN Sby *juncto* Nomor 878/Pdt.Bth/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 263/Pdt/2025/PT SBY, tanggal 23 April 2025;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan membatalkan dan/atau menangguhkan Penetapan Eksekusi Nomor 56/EKS/2024/PN Sby *juncto* 1025/Pdt.G/2022/PN Sby *juncto* 363/Pdt/2023/PT SBY *juncto* 936 K/Pdt/2024;
4. Menyatakan objek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kombes Pol M. Duryat, Nomor 09, RT 002, RW 008, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya adalah aset/milik Yayasan YMCA/IMKA atau orang yang berhak mengajukan kepemilikan terhadap

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4521 K/Pdt/2025



asset tersebut;

5. Menghukum Para Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 17 Juni 2025, 19 Juni 2025, 26 Juni 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Mei 2025 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 17 Juni 2025, 19 Juni 2025, 26 Juni 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, terbukti bahwa sebelum perkara perlawanan *a quo*, telah ada perkara lebih dahulu terhadap objek yang sama yaitu antara ayah Pelawan yang bernama Frits A.C. Mantiri dengan Terlawan Lie Mei Ling sebagaimana bukti T-11 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 296/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 5 November 2019, bukti T-12 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Nomor 840/PDT/2020/PT SBY, tanggal 24 Februari 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa juga ada putusan perkara terhadap objek yang sama yaitu antara Setiawan Sampurno (Pelawan), melawan Lie Mei Ling (Terlawan) dengan objek yang sama dan telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1166/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 16 Mei 2024 (bukti T15), *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Nomor 407/PDT/2024/PT SBY, tanggal 4 Juli 2024 (bukti T-16), *juncto* Putusan Perkara Kasasi Nomor 6536 K/Pdt/2024 (bukti T-17);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4521 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sengketa *a quo* adalah perlawanan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 17 April 2023 (bukti T-18), Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Nomor 363/PDT/2024/PT SBY, tanggal 4 Juli 2024 (bukti T-19), Putusan Perkara Kasasi Nomor 936 K/Pdt/2024, tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa, Pelawan adalah anak dari Frits A.C. Mantiri yang telah bersengketa dengan Terlawan Lie Mei Ling, sehingga putusan perkara antara Lie Mei Ling melawan Frits A.C. Mantiri sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 17 April 2023 (bukti T-18) juga mengikat Pelawan selaku anak dan ahli waris dari Frits A.C. Mantiri, dan pelawan juga tidak mempunyai alas hak apapun atas objek sengketa;

Bahwa kedudukan Joan Maria Louise Mantiri sebagai Pelawan pihak ketiga tidak tepat mengingat Joan Maria Louise Mantiri adalah anak kandung dari Fritz A.C. Mantiri yang selama ini memiliki keterkaitan dan peran dalam Perkara Nomor 1025/Pdt.G/2022/PN Sby *juncto* Nomor 363/PDT/2023/PT SBY *juncto* Nomor 936 K/Pdt/2024, Fritz A.C. Mantiri merupakan pihak Termohon Eksekusi dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan oleh Terlawan sebagai pemohon eksekusi. Selain itu mengenai kepemilikan objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan negeri yang lebih dulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena itu berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata, perlawanan *a quo ne bis in idem*, karena Pelawan dalam perkara *a quo*, Joan Maria Louise Mantiri adalah anak dan pewaris dari Fritz A.C. Mantiri, yang terikat dengan putusan terdahulu, untuk itu Pelawan tidak dapat lagi mengajukan perlawanan atas objek yang sama dengan pihak yang sama, alasan yang sama dan Pelawan tidak memiliki alas hak;

Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa perlawanan Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4521 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JOAN MARIA LOUISE MANTIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOAN MARIA LOUISE MANTIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4521 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 6 November 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4521 K/Pdt/2025